

② 채용공고의 적정성 여부

가. 관련규정 및 판단기준

- 「인사관리규정」 제16조에 따르면 시험을 실시하고자 할 때에는 세부 전형기준 및 기타 필요사항을 최초 시험전형일자 이전 15일 이상 정 부부처의 공공기관 채용사이트 등을 통해 공고하고, 채용공고 후 불가피한 사유로 공고내용을 변경하고자 하는 경우 인사위원회 심의·의결을 거쳐 다시 공고하여야 함.
- 「공공기관 혁신에 관한 지침」 제22조 제2항에 따르면 공공기관은 직원 채용과정에서 지원자에 대한 편견이 개입되지 않도록 입사지원서를 통하여 응사자의 출신지역, 가족관계, 학력 등 직무수행 능력과 직접 관련이 없는 인적사항에 대한 정보를 요구할 수 없음.

나. 사실관계

- 2023. 10. 18. 17시 57분 제6차 신규직원 채용계획에 대한 이사장 결재가 완료되었고, 당일 18시 48분에 담당자 0급 000이 채용대행업체 트리피 담당자에게 채용관련 서류 일체³⁾를 이메일로 전달하고 채용사이트에 공고문 구축을 요청하였음.
- 2023. 10. 19.부터 2023. 10. 20.까지 채용대행 업체와 이메일 및 문자 등을 통해 채용공고문 순서변경, 계약직 정보화사업관리 자격요건 오류 수정, 오타 수정, 시험전형일자, 동점자 기준 등 채용사이트 오류사항에 대하여 여러 차례 수정을 마치고 2023. 10. 20. 오후 6시 채용사이트를 외부에 오픈하였음.
- 2023. 10. 20. 오후 6시 오픈한 채용사이트 입사지원서에는 모든 채

3) 제6차 신규직원 채용계획, 채용공고문, 입사지원서 및 자기소개서, 직무기술서 일체, 서류심사 세부 기준

용분야에 대하여 “학사 또는 석사학위 소지여부를 묻고 아니오로 대답할 경우 입사지원이 불가하다”고 기재되어 있었음.

- 2023. 11. 2. 14시 20분경 입사지원자로부터 공무원 지원자격에 학위 소지가 없는 경우 입사지원이 불가하느냐의 문의가 있었고, 담당자가 웹페이지상 오류 문구인 것으로 판단되어 아니오 선택 후 입사지원이 가능함을 입사지원자에게 안내함.
- 이후 즉시 업체담당자와 유선통화를 통해 사이트에 해당 문구의 삭제제를 요청하였고, 채용업체에서는 채용사이트 구축 협력업체와의 협조를 통해 공단 요청 2시간 후 오류문구를 수정하였음.
- 해당문구로 인한 불이익을 방지하기 위하여 인사위원회 심의 등을 거쳐 2023. 11. 03. 제6차 신규직원 채용 변경 계획을 수립하고 이사장의 결재를 득한 후 문제점이 발견된 일부 채용분야에 대하여 자격기준 등의 오류를 바로잡고 채용일정 등을 변경하여 채용을 진행하였음.

다. 조사결과 확인된 문제점

② - 1. 입사지원시 직무수행 능력과 관련없는 정보 요구

- 공공기관은 「공공기관 블라인드 채용 가이드라인(2017.7월)」, 채용관련 법령⁴⁾, 지침 및 제규정⁵⁾에 따라 채용 직무를 수행하는데 반드시 필요하다고 인정되는 경우를 제외하고는 인적사항(출신지역, 가족관계, 학력 등)을 원칙적으로 요구할 수 없음.
- 따라서 학위 취득 여부는 학력에 관한 인적사항으로 연구직 등학력

4) 공공기관의 운영에 관한 법률, 채용절차의 공정화에 관한 법률

5) 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침, 공공기관의 혁신에 관한 지침, 공기업·준정부기관의 인사운영에 관한 지침, 기관 정관 및 취업규칙(직제규정, 인사규정, 복무규정, 징계규정 등)

이 요구되는 일부 채용분야에 한하여 정보수집이 가능하며, 공무원 등 경력만을 요구하는 채용분야는 입사지원자에게 학력에 관한 인적사항을 요구할 수 없음.

- 특히 학위가 없는 경우 입사지원이 불가하다는 내용을 입사지원서에 언급하는 것은 다수의 입사지원자에게 공단 채용에 대한 혼선과 오해를 불러일으킬 수 있는 중대한 사항임.
- 다만 입사지원서 시스템상 지원서 작성은 가능하고, 채용공고 본문 내용에 채용분야별 자격기준이 명시되어 있다는 점을 감안할 때, “아니오로 대답할 경우 입사지원이 불가하다”는 내용을 삭제한 행위가 채용공고 내용의 변경에 해당한다⁶⁾고는 볼수 없다고 판단됨.
- 정부 공공기관 공정채용 가이드북(‘23. 5월) 등에서도 채용공고 내용의 변경은 채용 예정인원 변경, 채용직급 변경 등 특정인을 채용하기 위한 구체적인 행위를 의미하는 것으로 보여짐.

② - 2. 채용대행업체 업무처리 관리감독 소홀

- 공단은 채용대행업체에 명확한 가이드라인을 제시하여야 하고, 채용담당 부서 및 직원은 업체의 업무처리에 대하여 제대로 업무를 수행하였는지 검수하여야 할 직무상 책임이 있음.
- 채용대행업체의 실수로 공고문상 학력요건이 없는 채용분야(공무원 등)의 입사지원시스템에 학력제한 문구가 기재되었으나, 검수책임이 있는 부서 및 직원의 관리감독 소홀로 그대로 공고되었음.
- 이로 인해 일부 채용분야의 재공고가 진행되는 등 공단 신규채용 과정의 혼선을 초래하였음.

6) 공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침 제15조에 따르면 채용 공고 후 불가피한 사유로 채용 내용을 변경하고자 하는 경우 인사위원회 심의·의결을 거쳐 다시 공고하여야 함

라. 조치할 사항

- 인재개발실(現 경영실적보고서 작성TF) ○○○은 채용담당자로서 채용대행업체의 용역수행 결과에 대한 검수를 소홀히 하여 채용과정의 혼선을 초래하였다고 판단되어 엄중 “경고” 조치
- 인재개발실 ○○○은 채용 업무를 총괄 관리하는 감독자로서 확인 및 점검을 소홀히 하였다고 판단되어 “주의” 조치